

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 공사계약 대금 지급관리 부적정
2. 관계기관 : ▷▷, □□
3. 내 용 :

가. 업무개요

□□에서는 화재사고 예방 및 교육생의 안전성을 [표]와 같이 제고하고자 목재 출입문을 방화문으로 교체하는 공사를 시행하였습니다.

[표] 공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약기간	계약금액	계약업체	비고
숙소동 방화문 교체공사	'20. X.XX~X.XX	##,###	○○○○	수의계약 (여성기업)

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제85조(검사) 제1항에 따르면 계약담당자는 계약 상대방이 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「국세징수법」 제5조 제1호에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부기관으로부터 대금을 지급받을 경우에는 납세증명서를 제출하도록 정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 관리기관은 「감사원법」 제22조 제1항 제3호 및 4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

따라서 공사완료 시 공사에 대한 검사를 실시한 결과 내역서 및 지시사항에 이상 없이 준공되었음을 확인하는 준공검사조서(공사명, 계약금액, 계약년월일, 착공년월일, 준공년월일)를 작성하여야 하며 공사대금 지급 시 공사업체의 납세증명서(국

세, 지방세, 4대보험)를 확인 하여야 합니다.

※ 공단 ▶▶▶부(재▶▶▶-6295('16.11.17))에서 계약대가 지급 시 납세증명서 확인을 철저히 하도록 시행한 바 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2020년 ◎◎사업부서 종합감사 시 □□의 숙소동 출입문 교체 공사 계약을 확인한 결과 공사 완료 후 준공검사조사 대신 거래명세서 상에 물품납품 검수도장을 날인하여 처리하였으며, 공사대금 지급 시 납세증명서(국세, 지방세, 4대 보험완납증명서)를 미 징구한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- □□에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수하시기 바라며,(통보)

○ ▶▶는

- 동일 사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)